

STRONA POSTĘPOWANIA

Marcin Pałka
ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań
(cyfra 6, nie 5 — rozróżnienie wymagające
szczególnego podkreślenia)
PESEL: 88051210597
Prawo jazdy kat. B nr 00362/12/0210
Adres e-Doręczeń (BAE):
AE:PL-73179-85747-HASRB-32

STAROSTA LUBAŃSKI
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

Do rąk własnych:
Naczelnika Wydziału Krzysztofa Horyńczuk

PISMO STRONY

ŻĄDANIE WYJAŚNIENI, DORĘCZENIA DECYZJI ORAZ WEZWANIE DO USUNIĘCIA RAŻĄCYCH UCHYBIENI
POSTĘPOWANIA

Dotyczy spraw	KD.5430.664.2026.MB / KD.5430.934.2026.MB / KD.5430.1085.2026.MB / KD.5430.1096.2026.MB / KD.5430.1312.2026.MB / KD.5430.1646.2026.MB / KD.5430.2093.2026.MB
Instancja odwoławcza	Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze (znak: SKO.RD/41/91/26)
Sąd Administracyjny	Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (skarga z dnia 07.08.2026 r.)

KWESTIA FUNDAMENTALNA POPRZEDZAJĄCA WSZYSTKIE PONIŻSZE PYTANIA

Do dnia sporządzenia niniejszego pisma — **nigdy nie otrzymałem, nie widziałem na oczy i nie zapoznałem się z treścią decyzji nr KD.5430.1085.2026.MB** o skierowaniu mnie na badania lekarskie. Nie znam jej sentencji, uzasadnienia faktycznego, uzasadnienia prawnego, powołanych przepisów ani pouczenia o środkach zaskarżenia. Jedynym pismem doręczonym pod mój prawidłowy adres (ul. Stawowa 6) było pismo informacyjne KD.5430.1096.2026.MB z 22.04.2026 r., które **nie jest decyzją administracyjną** i nie spełnia wymogów art. 107 k.p.a.

Organ wzywa mnie do wykonania obowiązku wynikającego z dokumentu, którego mi nigdy nie doręczył. Wszystkie poniższe pytania zadaję z pozycji strony, która nie zna treści aktu nakładającego na nią obowiązek, gdyż organ zaniechał jego skutecznego doręczenia.

CZĘŚĆ I — TAJEMNICA UL. STAWOWEJ 5, CZYLI SKĄD POCHODZI TEN ADRES

Pytanie nr 1 (Źródło błędnego adresu a selektywność organu)

W aktach niniejszej sprawy widnieje adres **ul. Stawowa 5, 59-800 Lubań**. Mój faktyczny i jedyny adres to **ul. Stawowa 6**. Organ doskonale znał prawidłowy adres, co sam udowodnił, wpisując „ul. Stawowa 6” w piśmie informacyjnym KD.5430.1096 z 22.04.2026 r. oraz w piśmie do SKO z 15.06.2026 r. (KD.5430.1646). Równolegle organ wysyłał pisma o kluczowym znaczeniu pod adres „Stawowa 5”.

Żądam pisemnego wyjaśnienia: Skąd pochodzi adres „ul. Stawowa 5”? Jak organ wyjaśni fakt, że był w stanie bezbłędnie zaadresować pismo informacyjne bez skutków prawnych, a jednocześnie uporczywie i błędnie adresował decyzje niosące rygor prawny? Czy organ uważa tę selektywną precyzję za zgodną ze standardami praworządności?

Pytanie nr 2 (Podstawa prawna fikcji doręczenia na adres obcy)

Przesyłka zawierająca decyzję KD.5430.1085.2026.MB wróciła nieodebrana w dniu 11.05.2026 r. z adresu obcego (Stawowa 5). Art. 44 k.p.a. wywołuje skutek doręczenia zastępczego wyłącznie wtedy, gdy pismo skierowano pod właściwy adres strony (art. 42 § 1 k.p.a.).

Żądam wskazania przepisu prawa, na podstawie którego organ uznaje doręczenie pod adres osoby trzeciej za prawnie skuteczne względem strony. W razie braku takiego przepisu wnoszę o pisemne potwierdzenie, że decyzja ta nie weszła do obrotu prawnego.

Pytanie nr 3 (Wybór wariantu naruszenia)

Skoro organ znał prawidłowy adres, dlaczego stosował adres błędny? Proszę o jednoznaczny wybór jednej z trzech możliwości: *a)* organ nie weryfikował adresu (naruszenie art. 7 k.p.a.), *b)* organ celowo stosował błędny adres (działanie na szkodę strony), czy *c)* system kancelaryjny losuje nieruchomości sąsiednie?

CZĘŚĆ II — DATA DECYZJI I ARYTMETYKA SKO, CZYLI JAK ORGANY NIE POTRAFIĄ DODAĆ 14 DNI

Pytanie nr 4 (Rzeczywista data wydania decyzji)

W obiegu funkcjonują trzy sprzeczne daty decyzji: **21 kwietnia 2026 r.**, **14 maja 2024 r.** (wskazana w oficjalnym piśmie Starosty KD.5430.1646 z 15.06.2026 r.) oraz hipotetyczny **14 maja 2026 r.**

Żądam jednoznacznej i wiążącej odpowiedzi: Kiedy dokładnie wydano decyzję KD.5430.1085.2026.MB oraz przedłożenia jej poświadczoną kopii, od której zależy obliczanie wszelkich terminów procesowych.

Pytanie nr 5 (Sprzeczność stanowisk instancyjnych)

Starosta w piśmie z 12.05.2026 r. oświadczył, że „odwołanie wniesiono w terminie”. SKO w decyzji z 07.07.2026 r. uznało to samo odwołanie za „przedwczesne”.

Żądam wyjaśnienia: Które stanowisko organ I instancji uznaje za prawdziwe? Jeżeli odwołanie było w terminie — wywód SKO upada. Jeżeli przedwczesne — dlaczego wprowadzono w błąd organ odwoławczy?

Pytanie nr 6 (Kompromitujący błąd arytmetyczny SKO z art. 57 § 1 k.p.a.)

SKO poświęciło aż trzy strony uzasadnienia na dowodzenie „przedwczesności”, twierdząc, że przy pierwszym awizie z dnia 24 kwietnia 2026 r. termin 14-dniowy upłynął w dniu 9 maja 2026 r. Tymczasem zgodnie z art. 57 § 1 k.p.a.: dnia 24 kwietnia się nie liczy; 25–30 kwietnia to **6 dni**; 1–8 maja to **8 dni**. Razem: $6 + 8 =$ **dokładnie 14 dni**. Termin upłynął bezspornie **8 maja 2026 r.**, w dniu złożenia odwołania!

Żądam wyjaśnienia: Czy Starosta ma świadomość, że SKO wyłożyło się na elementarnym dodawaniu do 14, i na czyich wyliczeniach zamierza się opierać — na swoim oświadczeniu z 12.05, czy na błędzie arytmetycznym SKO?

CZĘŚĆ III — CHRONOLOGICZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, CZYLI CZAS BIEGNIJE DO PRZODU

Pytanie nr 7 (Poświadczenie nieprawdy o zapoznaniu się z decyzją)

W piśmie do SKO organ oświadczył, że strona „zapoznała się z aktami, w tym treścią decyzji w trakcie przeglądania akt sprawy”. Przeglądanie akt miało miejsce **31 marca 2026 r.**, a decyzja powstała **21 kwietnia 2026 r.** (21 dni później!).

Żądam wyjaśnienia tej chronologicznej niemożliwości lub pisemnego przyznania, że złożono fałszywe oświadczenie w dokumencie urzędowym (art. 271 § 1 k.k.).

CZĘŚĆ IV — AUTOMATYZM DECYZYJNY, CZYLI PRACA W TRYBIE EKSPRESOWYM

Pytanie nr 8 (Decyzja w 24 godziny po wpływie wniosków strony)

W dniu 20.04.2026 r. wpłynął Wniosek o umorzenie oraz Sprzeciw strony z bogatym orzecznictwem. Decyzja nosi datę 21.04.2026 r. (następny dzień roboczy). Ponieważ nie doręczono mi decyzji, **żądam wskazania fragmentów uzasadnienia**, w których organ rzekomo odniósł się do tych pism zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a.

Pytanie nr 9 (Dogmat „taka jest procedura”)

Urzędnik oświadczył stronie, że skierowanie zostanie wydane, „bo jest wniosek prokuratora i taka jest procedura”. **Żądam wskazania przepisu**, który zwalnia Starostę z samodzielnego postępowania dowodowego (art. 7 i 77 k.p.a.) i nakazuje bezkrytyczne wykonywanie wniosków prokuratora.

CZĘŚĆ V — WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU, CZYLI DOKUMENT, KTÓRY ZNIKNĄŁ

Pytanie nr 10 (Zignorowanie wniosku z 31.03.2026 r.)

Dnia 31.03.2026 r. złożyłem wniosek o przedłużenie terminu o 14 dni. Następnego dnia organ wysłał zawiadomienie z art. 10 k.p.a. wyznaczając 7 dni (na błędny adres). **Gdzie jest postanowienie rozstrzygające wniosek z 31.03.2026 r.?** Dlaczego pozbawiono stronę czynnego udziału w sprawie (art. 10 § 1 k.p.a.)?

CZĘŚĆ VI — POŁOWA OPINII, CZYLI DOWÓD NA ZAMÓWIENIE

Pytanie nr 11 (Selektywna ocena opinii psychiatrycznej)

Z decyzji SKO wynika powołanie kodu ICD-10: F19.2 z opinii z 16.08.2025 r. Z mojej wiedzy o tej opinii wynika, że biegli stwierdzili: poziom poznawczy w normie, myślenie logiczne i zwięzłe, brak choroby psychicznej i brak niezdolności do prowadzenia pojazdów. **Na jakiej podstawie organ pominął te korzystne konkluzje, łamiąc art. 80 k.p.a.?**

Pytanie nr 12 (Przeszczepienie opinii karnej tempore criminis)

Opinia dotyczyła poczytalności w chwili czynu (art. 31 k.k.), a nie predyspozycji kierowcy. **W jaki sposób opinia karna spełnia wymóg „uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń” z art. 75 ust. 1 pkt 5 u.k.p.?** Gdzie w opinii biegli zakwestionowali zdolność do kierowania pojazdami?

CZĘŚĆ VII — POSTANOWIENIE PROKURATORA Z 19.06.2026 R. A ZMIANA STANU FAKTYCZNEGO

Pytanie nr 13 (Obalenie bazy faktycznej opinii przed decyzją SKO)

Postanowieniem z 19.06.2026 r. Prokurator zredukował ilości substancji ponad 20-krotnie (do ilości śladowych), obalając założenia opinii biegłych. SKO orzekło 07.07.2026 r. (18 dni później). **Czy Starostwo przekazało to postanowienie do SKO?** Dlaczego wydano decyzję na podstawie faktów, które przestały istnieć?

CZĘŚĆ VIII — CZTERY SYGNATURY W JEDNYM POSTĘPOWANIU

Pytanie nr 14 (Chaos kancelaryjny uniemożliwiający obronę)

Organ posłużył się co najmniej czterema sygnaturami (KD.5430.664, KD.5430.934, KD.5430.1085, KD.5430.1096). **Na jakiej podstawie jedno postępowanie prowadzono pod czterema znakami** i jak organ zamierza naprawić uniemożliwienie stronie śledzenia akt sprawy?

CZĘŚĆ IX — UPOWAŻNIENIE DO PODPISANIA DECYZJI, KTÓREJ NIE WIDZIAŁEM

Pytanie nr 15 (Weryfikacja umocowania z art. 268a k.p.a.)

Z mojej wiedzy wynika, że decyzję podpisała Zastępca Naczelnika Magdalena Dul. **Żądam doręczenia oryginału decyzji oraz przedłożenia kopii imiennego upoważnienia Starosty** z datą, numerem i zakresem spraw pod rygorem nieważności z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

CZĘŚĆ X — POSTĘPOWANIE O ZATRZYMANIE PJ WSZCZĘTE PRZED UPŁYWEM TERMINU

Pytanie nr 16 (Wszczęcie postępowania na 71 dni przed terminem)

Decyzję SKO doręczono 08.07.2026 r. Trzymiesięczny termin z art. 101 ust. 2 pkt 2 u.k.p. upływa dopiero **08.10.2026 r.** Wszczęcie postępowania o zatrzymanie PJ w dniu 29.07.2026 r. nastąpiło, gdy do terminu pozostawało 71 dni! **Na jakiej podstawie organ karze za niewykonanie obowiązku, który nie jest wymagalny?**

Pytanie nr 17 (Wskazanie rzekomej daty upływu terminu)

Żądam wskazania konkretnej daty upływu terminu według Starostwa oraz dowodu doręczenia, z którego organ ten termin wywodzi.

CZĘŚĆ XI — DANE WRAŻLIWE NA OBCYM ADRESIE, CZYLI RODO W PRAKTYCE

Pytanie nr 18 (Udostępnienie danych o zdrowiu osobom trzecim)

Wysyłanie PESEL i danych medycznych (ICD-10) na obcy adres Stawowa 5 stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 RODO. **Czy organ zgłosił naruszenie do Prezesa UODO (art. 33 RODO)?**

Pytanie nr 19 (Bezprawne pozyskanie numeru telefonu)

Urzędnik dzwonił na prywatny numer pozyskany ze śledztwa karnego. **Jaka jest podstawa prawna wtórnego przetwarzania danych kontaktowych z naruszeniem zasady ograniczenia celu (art. 5 ust. 1 lit. b RODO)?**

CZĘŚĆ XII — ŻĄDANIE DOSTĘPU DO AKT I DOWODÓW DORĘCZENIA

Na podstawie art. 73 § 1 i § 2 k.p.a. **żądam niezwłocznego udostępnienia i wydania kopii:**

1. Oryginału decyzji KD.5430.1085.2026.MB z pełnym uzasadnieniem;
2. Wszystkich dowodów nadania, zwrotek, awiz i kopert dla wszystkich pism;
3. Dokumentu upoważnienia Magdaleny Dul z art. 268a k.p.a.;
4. Wniosku Prokuratora z 04.03.2026 r. z załącznikami;
5. Postanowienia Prokuratora z 19.06.2026 r. z potwierdzeniem wpływu do akt;
6. Wykazu sygnatur z wyjaśnieniem ich mnożenia;
7. Wewnętrznych notatek służbowych i korespondencji.

CZĘŚĆ XIII — NIEAKTUALNE PRZEPISY PRAWA WYKONAWCZEGO

Pytanie nr 20 (Stosowanie uchylonych regulacji prawnych)

Organy powoływały rozporządzenie MZ z 05.12.2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 2503). Z mojej wiedzy prawnej wynika, że w dniu 02.06.2026 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MZ (Dz.U. 2026 poz. 747). **Który akt stanowił podstawę orzekania i jak organ weryfikuje aktualność stosowanego prawa (art. 6 k.p.a.)?**

CZĘŚĆ XIV — BRAK KOMPETENCJI PROKURATORA DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Pytanie nr 21 (Zamknięty katalog podmiotów z art. 99 ust. 2 u.k.p.)

Art. 99 ust. 2 u.k.p. zawiera zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do kierowania informacją. **Na jakiej podstawie prawnej organ uznał pismo prokuratora za wniosek materialny?** Wniosek prokuratora to jedynie hipoteza, która nie zwalniała organu z własnego postępowania dowodowego.

PODSUMOWANIE I TERMINY

Niniejsze pismo zawiera **21 precyzyjnych pytań**. Wyznaczam **termin 14 dni** na pisemną, merytoryczną odpowiedź. Odpowiedzi wymijające zostaną dołączone do akt postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu jako dowód skrajnej wadliwości postępowania.

Jednocześnie informuję o rozważeniu kroków prawnych: zawiadomienia z art. 271 § 1 k.k. (poświadczenie nieprawdy o zapoznaniu się z aktami 31.03.2026 r.), skargi do Prezesa UODO oraz ponaglenia do SKO.

Wyrażam nadzieję, że organ zdoła tym razem skierować odpowiedź pod właściwy adres (ul. Stawowa 6).

.....
(własnoręczny podpis)

Marcin Pałka

ul. Stawowa 6, 59-800 Lubań

Otrzymują:

1. Starosta Lubański (Wydział Komunikacji i Drogownictwa) — adresat główny;
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze — do wiadomości;
3. Akta sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu — jako materiał dowodowy;
4. a/a.